

0004269-30.2017.8.26.0635

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/04/2022

... Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2206/2017 - 1º

Distrito Policial - Sé, 572/2017 - 1º Distrito Policial - Sé

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS PAULO FRANCISCO LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Alexandre Manhães ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0004269-30.2017.8.26.0635 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004269-30.2017.8.26.0635

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2206/2017 - 1º

Distrito Policial - Sé, 572/2017 - 1º Distrito Policial - Sé

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS PAULO FRANCISCO LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Alexandre Manhães Bastos

Vistos.

Cuida-se de ação penal iniciada por denúncia do Ministério Público, a imputar ao acusado a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Após regular

instrução processual, foi proferida sentença, de fls. 146-148, a desclassificar a conduta para o delito de uso de drogas, tendo o acusado sido condenado em razão da prática do crime descrito no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, à pena de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, pelo prazo de cinco meses.

O Ministério Público recorreu dos termos da sentença. A defesa deixou transcorrer o prazo recursal sem oposição de apelo.

Ao julgar a apelação, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso do Ministério Público, ficando a sentença mantida na integralidade (fls. 192-194).

O acórdão transitou em julgado para o Ministério Público na data de 24 de agosto de 2018 (fls. 199) e, para a defesa, no dia 1 de outubro de 2018 (fls. 205).

Até a presente data, ainda não foi dado cumprimento à condenação, tendo sido expedidas intimações ao acusado para comparecimento em cartório, a fim de retirar ofício de apresentação, sem que houvesse atendimento por parte do acusado.

Pois bem, a despeito da falta de cumprimento do acusado ao chamado judicial, o fato é que o Estado tem prazo para dar operatividade aos seus comandos jurisdicionais condenatórios, sob pena de perda da pretensão executória. No caso vertente, o prazo prescricional é de 02 anos, contados do trânsito em julgado para a acusação, na forma do quanto estabelece o artigo 112, inciso I, do Código Penal.

Evidencia-se, pois, a perda da pretensão executória por parte do Estado, atento ao fato de que teria dois anos, contados do trânsito em julgado, para o Órgão Ministerial, do acórdão que manteve a condenação, lapso temporal já superado de há muito.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 30, da Lei nº 11.343/06, bem como no artigo 107, inciso IV, e no artigo 112, inciso I, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado MARCOS PAULO FRANCISCO LIMA, em razão da perda da pretensão executória por parte do Estado.

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas regulamentares.

P.R.I.C.

São Paulo, 20 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA